## 1. PROPÓSITO.

Definir lineamientos y actividades para el proceso de desvinculación laboral aplicable para las y los servidores de carrera administrativa, con nombramiento provisional y con nombramiento ordinario (libre nombramiento y remoción) de la Secretaría Jurídica Distrital, dando cumplimiento a la normatividad vigente.

El procedimiento inicia con la documentación y verificación de la documentación que sustentan la causal de retiro y finaliza con la notificación de la desvinculación y vacancia definitiva ante la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).

## 2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.

**Acta de entrega del cargo:** Documento con el cual un funcionario hace la entrega formal del cargo al jefe(a) inmediato(a) o a quien este designe; en caso de retiro definitivo del servicio. El acta se debe elaborar según el cargo actual desempeñado y contiene informe de:
**Actividades pendientes y estado actual**: Balance en el aplicativo de gestión documental y detalle de los archivos físicos (Expedientes, papeles de trabajo, material de consulta), documentos magnéticos y copias de seguridad que se entregan especificando su ubicación para la consulta; en caso de realizar supervisión o apoyo de contratos entregar relación del estado de los contratos.
**Abandono del cargo y/o funciones:** Las causales que configuran el abandono del cargo se encuentran consagradas en el Artículo 2.2.11.1.9 del Decreto 1083 de 2015. Abandono del cargo *"El abandono del cargo se produce cuando un empleado sin justa causa:*

1. *No reasume sus funciones al vencimiento de una licencia, permiso, vacaciones, comisión, o dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento de la prestación del servicio militar.*

*2. Deje de concurrir al trabajo por tres (3) días consecutivos.*

*3. No concurra al trabajo antes de serle concedida autorización para separarse del servicio o en caso de renuncia, antes de vencerse el plazo de que trata el artículo 2.2.11.1.5 del presente Decreto, y 4. Se abstenga de prestar el servicio antes de que asuma el cargo quien ha de reemplazarlo."*

COPIA CONTROLADA

**Carrera administrativa**: La carrera administrativa es un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer; estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia en los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad, sin discriminación alguna. (Articulo 27 de la Ley 909)

**Constancia de Devolución de bienes y cancelación de servicios**: Constancia de los elementos que se entregaron inicialmente para cumplimiento de las funciones, los cuales fueron devueltos a la entidad y que los permisos para la utilización de servicios fueron cancelados.

**Declaratoria de insubsistencia:** Es la figura jurídica mediante la cual se retira a un empleado(a) del empleo para el cual fue nombrado sin existir acto expreso de ello; para el caso de aquellos empleados(as) que se encuentran vinculados(as) bajo el régimen de libre nombramiento y remoción, dicha declaratoria encuentra sustento en el poder discrecional de agente nominador.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 909 de 2004, en firme una calificación de servicios no satisfactoria, como resultado del desempeño laboral, de carácter anual o extraordinaria, el nombramiento del empleado(a) de carrera, así calificado, deberá ser declarado insubsistente, mediante resolución motivada por el jefe de la Entidad.

**Desvinculación laboral**: Es el proceso mediante el cual se concluye la relación laboral entre la Secretaría Jurídica Distrital y el Servidor(a) Público(a).

**Entrevista de retiro**: Es aquella que se realiza a las y los servidores públicos que de una u otra forma se desvinculan laboralmente de la Entidad, se utiliza como herramienta para recopilar datos relevantes y útiles para la mejora de los procesos y procedimientos.

**Examen médico ocupacional de egreso o retiro**. La obligatoriedad de este tipo de exámenes está regulada por la Resolución 2346 de 2007 del Ministerio de Protección Social, que indica que cualquier empleador sea público o privado debe realizar la práctica indispensable de evaluaciones médicas pre-ocupacionales o de pre-ingreso, ocupacionales periódicas (programadas o por cambios de ocupación) y ocupacional o de egreso.

**Historia laboral:** Es un documento de manejo y acceso reservado por parte de las y los servidores del Proceso de Gestión Talento Humano de la Dirección de Gestión Corporativa, donde se conservan cronológicamente todos los documentos de carácter administrativo, relacionados con la relación legal y reglamentaria.

**Libre nombramiento y remoción**: Son cargos cuyo ejercicio implica la adopción de políticas o directrices; o cuyo funcionamiento implica especial confianza, también corresponden a los que tienen asignadas funciones de asesoría institucional y a los asistenciales o de apoyo al servicio directo e inmediato del director(a), siempre y cuando todos estos empleos se encuentren adscritos al despacho del jefe de la

COPIA CONTROLADA

entidad. Finalmente, son de libre nombramiento y remoción los empleos cuyo ejercicio implica la administración y el manejo directo de bienes, dinero y/o valores del Estado

**Liquidación**: Actividad mediante la cual se calcula el valor a reconocer y pagar por un concepto determinado al servidor(a) que se desvincula.

**Nombramiento provisional:** Es excepcional. Se realiza para proveer, de manera transitoria, un empleo de carrera con personal que cumple con los requisitos para el ejercicio del empleo pero que no le otorga derechos de carrera administrativa

**Pensión de jubilación vejez**: Es la prestación económica que se reconoce al causante o titular, cuando ha alcanzado la edad y el tiempo mínimo requerido por la ley para acceder a la misma.

**Pensión por invalidez:** Es una prestación económica que beneficia y a la que tiene derecho un afiliado cuando por medio de un accidente o enfermedad de origen común pierde su capacidad laboral en un porcentaje igual o superior al 50%, esto sin importar el régimen al que se encuentre afiliado (Colpensiones o fondos privados).

**Renuncia**: Es cuando el servidor(a) manifiesta en forma escrita e inequívoca su voluntad de separarse definitivamente del servicio.

**Resolución de aceptación de renuncia:** Documento escrito donde se acepta la renuncia presentada por el servidor(a) cuando su voluntad es separarse definitivamente del servicio, esta providencia deberá determinar la fecha de retiro y el empleado(a) no podrá dejar de ejercer sus funciones antes del plazo señalado, so pena de incurrir en las sanciones a que haya lugar por abandono del cargo. La fecha que se determine para el retiro no podrá ser posterior a treinta (30) días después de presentada la renuncia; al cumplirse este plazo el empleado(a) podrá separarse de su cargo sin incurrir en abandono del empleo.

**Retiro del servicio**: Se produce cuando se configura alguna de las causales previstas en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004.

**Retiro por pensión**: El(la) empleado(a) que reúna los requisitos determinados para gozar de pensión de retiro por jubilación, por edad o por invalidez, cesará en el ejercicio de funciones en las condiciones y términos establecidos en la Ley 100 de 1993 y demás normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o reglamenten.

**Retiro forzoso:** Es la edad que una vez cumplida causará el retiro inmediato del servidor, artículo 1 de la Ley 1821 de 2016 corregido por el artículo 1 del Decreto 321 de 2017:

"*La edad máxima para el retiro del cargo de las personas que desempeñen funciones públicas será de setenta (70) años. Una vez cumplidos, se causará el retiro inmediato del cargo que desempeñen sin que puedan se reintegradas bajo ninguna circunstancia.*

*Lo aquí dispuesto no se aplicará a los funcionarios de elección popular ni a los mencionados en el artículo 1 ° del Decreto-ley 3074 de 1968."*

**Supresión del empleo:** Entendida como la eliminación del empleo que ejerce el servidor(a) público(a) por necesidades del servicio o en razón a la modernización de la administración, definida en el Sentencia 621 de 2010 del Concejo de Estado como : *"la supresión*

COPIA CONTROLADA

*de empleos se debe comprender como una causa admisible de retiro del servicio de los empleados del sector público, que encuentra su sustento en la necesidad de adecuar las plantas de personal de las entidades públicas a los requerimientos del servicio. Así, cuando se retira a un empleado de la planta de cargos, como consecuencia de una supresión, se hace porque el empleo específico fue suprimido por un acto administrativo, lo que sucede cuando la cantidad de cargos desaparece o disminuye, o en la nueva planta de personal no subsisten cargos con funciones iguales o equivalentes a los cuales pueda incorporarse el funcionario"*

**Relación legal y reglamentaria:** vínculo que existe entre la o el empleado público y la entidad que lo ha contratado, de manera que la relación laboral y reglamentaria hace referencia a los empleados públicos.

## 3. MARCO OPERACIONAL.

Este procedimiento inicia conforme a las causales de retiro establecidas en la Ley 909 de 2004 y a las normas complementarias por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública para dar trámite, teniendo en cuenta las causales de retiro del servicio por las que se presente.

Incluye, desde la solicitud de desvinculación de la o el servidor público, acto administrativo, diligenciamiento de los formatos correspondientes a la entrega del cargo por parte del servidor(a), hasta la liquidación y autorización de pago de prestaciones sociales correspondientes a las que tenga derecho y el archivo de los documentos en su historia laboral del acto administrativo y los respectivos soportes correspondientes a la entrega.

El retiro del servicio implica la cesación en el ejercicio de funciones públicas, de conformidad lo establecido en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, en concordancia con lo señalado en el artículo 2.2.11.1.1 del Decreto Nacional 1083 de 2015 y modificado por el artículo 2 del Decreto Nacional 648 de 2017, se produce por:

1) Declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento y remoción
2) Declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no satisfactorio en la evaluación del desempeño laboral de un empleado de carrera administrativa.
3) Renuncia regularmente aceptada.
4) Retiro por haber obtenido la pensión de jubilación o vejez.

COPIA CONTROLADA

5) Invalidez absoluta.
6) Edad de retiro forzoso.
7) Destitución, como consecuencia de proceso disciplinario.
8) Declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo.
9) Revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para el desempeño del empleo, de conformidad con el artículo 5º de la Ley 190 de 1995, y las normas que lo adicionen o modifiquen.
10) Orden o decisión judicial.
11) Supresión del empleo.
12) Muerte.
13) Las demás que determinen la Constitución Política y las leyes.

**1 Y 2) De la declaratoria de insubsistencia.** En cualquier momento podrá declararse insubsistente un nombramiento ordinario, sin motivar la providencia, de acuerdo con la facultad discrecional que tiene el nominador de nombrar y remover libremente sus empleados. Artículo 2.2.11.1.2 del Decreto Nacional 1083 de 2015 modificado por el Articulo 2 del Decreto Nacional 648 de 2017.
En los empleos de libre nombramiento y remoción la designación de una nueva persona implica la insubsistencia del nombramiento de quien lo desempeña.
**3. Renuncia.** Toda persona que sirva un empleo de voluntaria aceptación puede renunciarlo libremente en cualquier tiempo. Artículo 2.2.11.1.3 del Decreto Nacional 1083 de 2015 modificado pro el artículo 2 del Decreto Nacional 770 de 2017.
**Características.** La renuncia se produce cuando el empleado(a) manifiesta por escrito, en forma espontánea e inequívoca, su decisión de separarse del servicio.
**Retiro de la renuncia.** Si la autoridad competente creyere que hay motivos notorios de conveniencia pública para no aceptar la renuncia, deberá solicitar el retiro de ella, pero si el renunciante insiste deberá aceptarla. La renuncia regularmente aceptada la hace irrevocable
***Fecha.*** Presentada la renuncia, su aceptación por la autoridad competente se producirá por escrito y en la providencia correspondiente deberá determinarse la fecha en que se hará efectiva, que no podrá ser posterior a treinta (30) días de su presentación.
Vencido el término señalado en el presente artículo sin que se haya decidido sobre la renuncia, la o el empleado dimitente podrá separarse del cargo sin incurrir en abandono del empleo, o continuar en el desempeño del mismo, caso en el cual la renuncia no producirá efecto alguno.
***Competencia.*** La competencia para aceptar renuncias corresponde a la autoridad nominador
**Renuncias prohibidas**. Quedan terminantemente prohibidas y carecerán de absoluto valor las renuncias en blanco, o sin fecha determinada, o que mediante cualquiera otra circunstancia pongan con anticipación en manos de la autoridad nominadora la suerte del

COPIA CONTROLADA

empleado(a).

**Efectos de la renuncia.** La presentación o la aceptación de una renuncia no constituyen obstáculo para ejercer la acción disciplinaria en razón de hechos que no hubieren sido revelados a la administración, sino con posterioridad a tales circunstancias. Tampoco interrumpen la acción disciplinaria ni la fijación de la sanción.

***4) Retiro por pensión.*** El(la) empleado(a) que reúna los requisitos determinados para gozar de pensión de retiro por jubilación, por edad o por invalidez, cesará en el ejercicio de funciones en las condiciones y términos establecidos en la Ley 100 de 1993 y demás normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o reglamenten.

El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, cuando sea reconocida o notificada la pensión por parte de las administradoras del sistema general de pensiones, siempre y cuando además de la notificación del reconocimiento de la pensión, se le notifique debidamente su inclusión en la nómina de pensionados correspondiente.

Transcurridos treinta (30) días después de que el trabajador(a) o servidor(a) público(a) cumpla con los requisitos establecidos en este artículo para tener derecho a la pensión, si este no la solicita, el empleador podrá solicitar el reconocimiento de la misma en nombre de aquel.

Lo dispuesto en este artículo rige para todos las y los trabajadores o servidores(as) públicos(as) afiliados al sistema general de pensiones.

(Decreto 1950 de 1973, art. 124, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, parágrafo 3, que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993)

Comunicación del reconocimiento de pensión y edad de retiro forzoso. El(la) empleado(a) que tenga derecho a pensión de jubilación o llegue a la edad de retiro, está obligado a comunicarlo a la autoridad nominadora, tan pronto cumpla los requisitos, so pena de incurrir en causal de mala conducta.

El retiro para gozar de pensión de jubilación o de vejez, se ordenará por la autoridad nominadora, mediante providencia motivada.

**5) Retiro por invalidez**. Teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que la modifiquen, adicionen y sustituyan, en los casos de retiro por invalidez, la pensión se debe desde que cese el subsidio monetario por incapacidad para trabajar y su pago se comenzará a hacer según el procedimiento señalado en la citada ley.

**6) Edad de retiro forzoso.** Según la ley 1821 de 2016. La edad máxima para el retiro del cargo de las personas que desempeñen funciones públicas será de setenta (70) años. Una vez cumplidos, se causará el retiro inmediato del cargo que desempeñen sin que puedan ser reintegradas bajo ninguna circunstancia.

**7) Destitución, como consecuencia de proceso disciplinario:** El retiro del servicio por destitución, sólo es procedente como sanción disciplinaria y con la plena observancia del procedimiento señalado en las normas disciplinarias.

**8) Declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo.** El abandono del cargo se produce cuando un(a)

COPIA CONTROLADA

empleado(a) sin justa causa:
1. No reasume sus funciones al vencimiento de una licencia, permiso, vacaciones, comisión, o dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento de la prestación del servicio militar.
2. Deje de concurrir al trabajo por tres (3) días consecutivos.
3. No concurra al trabajo antes de serle concedida autorización para separarse del servicio o en caso de renuncia antes de vencerse el plazo de que trata el artículo 2.2.11.1.5 del presente Decreto, y
4. Se abstenga de prestar el servicio antes de que asuma el cargo quien ha de reemplazarlo
Comprobado cualquiera de los hechos de que trata el artículo anterior, la autoridad nominadora declarará la vacancia del empleo, previos los procedimientos legales.
Consecuencias del abandono. Si por el abandono del cargo se perjudicare el servicio, el/la empleado(a) se hará acreedor a las sanciones disciplinarias y a la responsabilidad civil o penal que le corresponda.
**9) Revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para el desempeño del empleo, de conformidad con el artículo 5º de la Ley 190 de 1995, y las normas que lo adicionen o modifiquen.**
**10) Orden o decisión judicial.**
**11) Por supresión del cargo**
**12) Muerte.**
**13) Las demás que determinen la Constitución Política y las leyes.**
Todo servidor(a) público(a) próximo a desvincularse de la Secretaría Jurídica Distrital, debe gestionar con la debida antelación, el formato "Constancia de Devolución de Bienes y Cancelación de Servicios" 2311500 -FT-200, de acuerdo con lo señalado en el Procedimiento "Movimiento de Bienes entre usuarios y/o dependencias" del proceso Gestión Administrativa. Posteriormente, el servidor debe entregar el documento diligenciado en su totalidad al proceso de Gestión de Talento Humano, para iniciar el proceso de desvinculación.
El/la servidor(a) público(a) que se desvincule de la Secretaría Jurídica Distrital, deberá practicarse el examen médico ocupacional de egreso o retiro. La obligatoriedad de este tipo de exámenes está regulada por la Resolución 2346 de 2007 del Ministerio de Protección Social, que indica que cualquier empleador sea público o privado debe solicitar la práctica indispensable de evaluaciones médicas pre-ocupacionales o de pre-ingreso, ocupacionales periódicas (programadas o por cambios de ocupación) y ocupacional o de egreso. Para el efecto, la entidad le enviará la orden o autorización vía correo electrónico o entrega de manera personal, en donde se señala la institución, dirección, día y hora en donde debe presentarse para la toma del examen.
El Proceso Gestión del Talento Humano, desarrollará el programa de desvinculación laboral asistida para los casos de desvinculación de pensión o cumplimiento de la edad de retiro forzoso.
NOTA: Actividades que debe realizar el/la empleado(a) antes de su desvinculación:

COPIA CONTROLADA

- Elaborar el acta de entrega de cargo de conformidad con el procedimiento vigente.
- Elaborar el informe de gestión, si el cargo que ejercía pertenece al nivel Directivo o asesor.
- Trasladar los bienes que se encuentran a su cargo a su jefe inmediato o a quien éste designe
- Solicitar al grupo de Inventarios de la Dirección de Gestión Corporativa, mediante correo electrónico la generación de la constancia de entrega de bienes y cancelación de servicios, una vez haya verificado que no tiene bienes a cargo.
- Diligenciar el formato Evaluación de retiro 2311300-FT-219.
- Diligenciar el formato Acta de Informe de Gestión y Entrega del Cargo 2311300-FT-333.
- Entregar al Proceso de Gestión del Talento Humano la constancia de devolución de Bienes y Cancelación de servicios debidamente diligenciada y firmada.

Acordar con el Proceso de Gestión del Talento Humano, la práctica del Examen Médico Ocupacional, (una vez recibida la comunicación contará con 5 días para realizar dicho examen).

Acta de Informe de Gestión y Entrega del Cargo

Con el objetivo de preservar la memoria institucional de las y los servidores que se desvinculan de la entidad, como parte del proceso de desvinculación todo servidor y servidora sin importar su tipo de vinculación está obligado a diligenciar y entregar de formato 2311300-FT-333 Acta de Informe de Gestión y Entrega del Cargo en el cual se deben relacionar las diferentes gestiones desarrolladas durante su vinculación en la entidad, la documentación a cargo, información sobre los contratos o supervisión a cargo así como las actividades pendientes y recomendaciones.

En el caso de las y los servidores del nivel Directivo deberán diligenciar la información asociada con el Estado de Recursos, en donde informen sobre los recursos administrativos a cargo, los recursos financieros, la administración del recurso humano a cargo y la gestión de Calidad (Reglamentos, manuales de organización, de procedimientos), esta información debe ser pormenorizada detallando las acciones desarrolladas durante todo el periodo en el que se encontraba en la entidad.

La entrega del Acta de Informe de Gestión que realizan las y los servidores públicos de la entidad debe ser entregada radicada a la Dirección de Gestión Corporativa al proceso de Gestión del Talento Humano, para que la misma repose en la Historia Laboral, ahora en caso de que el Servidor/a en proceso de retiro ostente un cargo de nivel Directivo, además de radicar al proceso de talento humano, deberá remitir copia del informe a la Oficina de Control Interno durante los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de su desvinculación de acuerdo con lo establecido la ley 951 de 2005.

COPIA CONTROLADA

## 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.

| No. | ACTIVIDAD P.H.V.A. | RESPONSABLE | TAREA (S) | TIEMPO (Días) | REGISTROS |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Recibir Documento de solicitud de retiro | Profesional Especializado (a); Profesional Universitario (a) | Recibir documentos que sustentan la causal de retiro y verificar la causa de la terminación de la vinculación laboral; verificar que el oficio o memorando indique el nombre, cargo titular, fecha de retiro y motivo del retiro.<br><br>El Proceso Gestión del Talento Humano recibe la renuncia del servidor(a) y/o la comunicación del acto administrativo de insubsistencia, que comunica la destitución. | 1 | Oficio<br><br>Memorando 2311520-FT-018 |
| **2** | **Elaborar el Acto Administrativo de Desvinculación** | Profesional Especializado (a); Profesional Universitario (a) | Elaborar el acto administrativo de desvinculación del funcionario(a) según la causal de retiro de conformidad con las consideraciones requeridas por el mismo. | 2 | Resolución 2311520-FT-130 |
| **3** | Numerar, Fechar y Comunicar el Acto Administrativo de Desvinculación | Técnico Operativo (a) | Una vez se realice la firma del acto administrativo se procederá a numerar y fechar el mismo.<br>De otra parte, se comunica el documento al funcionario(a) retirado y a los funcionarios(as) del proceso de Gestión del Talento Humano para realizar las actividades requeridas para la desvinculación lo anterior se realza haciendo uso de los canales disponibles (Correo Certificado o Correo Electrónico) según sea el caso. | 1 | Oficio 2311520-FT-019<br><br>Memorando 2311520-FT-018 |
| **4** | Informar los lineamientos y documentación requerida para la entrega del | Profesional Especializado (a); Profesional Universitario (a) | Se informa a través de memorando electrónico o correo electrónico u oficio a las y los servidores públicos en situación de desvinculación, el lineamiento a seguir y los formatos que deben radicar al Proceso de Gestión del Talento Humano con ocasión de su retiro del servicio.<br>Los documentos y lineamientos para entregar son: | 1 | Memorando 2311520-FT-018<br><br>Oficio 2311520-FT-019 |

COPIA CONTROLADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | empleo | | 1. Evaluación de retiro.<br>2. Entrega de Cargo por Ausencia Temporal o Retiro Definitivo<br>3. Entrega de la Declaración de Bienes y Rentas del SIDEAP marcando la opción de retiro y con fecha del día de finalización de la vinculación con la entidad.<br>4. Declaración de Conflicto de Intereses, seleccionado en “Tipo de Declaración” la opción “Retiro del Servicio”<br>5. Acudir al examen médico ocupación de retiro.<br>6. Acta de Informe de Gestión y Entrega del Cargo<br><br>Remitir copia del memorando electrónico de esta actividad a la historia laboral física y/o electrónica<br><br>Se debe aclarar que **la entrega de estos documentos es obligatoria**, en caso de no entregarse la documentación completa se reportará al servidor(a) a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital, para que se tomen las medidas disciplinarias correspondientes.<br><br>En el caso de las y los servidores que ostenten cargos de Nivel Directivo deberán enviar copia del Acta de Informe de Gestión y Entrega del Cargo a la Oficina de Control Interno, en caso de abstenerse de realizar la entrega, serán requeridos por la Oficina de Control Interno para en que en un lapso de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de su separación, cumpla con esta obligación; requerimiento del cual compulsará copia a la Contraloría General de la República. | | Correo Electronico<br><br>Acta de Informe de Gestión y entrega del cargo 2311300-FT-333<br><br>Evaluación de retiro 2311300-FT-219<br><br>Entrega de Cargo por Ausencia Temporal o Retiro Definitivo 2311300-FT-436 |
| **5** | Citar al funcionario(a) a exámenes médicos de retiro | Profesional Especializado (a) | Tramitar la cita del funcionario(a) para la realización de los exámenes médicos de retiro con la empresa o entidad de salud contratada para tal fin, el cual debe realizar los exámenes al funcionario(a) dentro de los 5 días hábiles siguientes. | 1 | Memorando 2311520-FT-018 |

COPIA CONTROLADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6** | Recibir documentación asociada a la entrega del empleo | Profesional Especializado (a); Profesional Universitario (a) | La o el servidor público en situación de desvinculación debe radicar en ventilla de correspondencia de la entidad los siguientes documentos:<br>1. Entrega de Cargo por Ausencia Temporal o Retiro Definitivo<br>2. Acta de Informe de Gestión y Entrega del Cargo<br>3. Declaración de Bienes y Rentas del SIDEAP marcando la opción de retiro y con fecha del día de finalización de la vinculación con la entidad.<br>4. Declaración de Conflicto de Intereses, seleccionado en “Tipo de Declaración” la opción “Retiro del Servicio”<br>5. Evaluación de retiro. | 1 | Acta de Informe de Gestión y Entrega del Cargo 2311300-FT-333<br><br>Evaluación de retiro 2311300-FT-219<br><br>Entrega de Cargo por Ausencia Temporal o Retiro Definitivo 2311300-FT-436 |
| **7** | **Registrar Novedad de Retiro en la Nómina y Actualizar la planta de personal** | Profesional Especializado (a); Profesional Universitario (a) | Realizar el registro de la novedad de retiro de la o el servidor público en los aplicativos de nómina y actualizar la planta de personal de la entidad en las bases de datos disponibles y en el aplicativo SIDEAP. | 1 | Registro de la desvinculación del funcionario de los sistemas de información usados por el proceso de nómina. |
| **8** | Liquidar Prestaciones Sociales | Profesional Especializado (a); Profesional Universitario (a) | Realizar la liquidación de las obligaciones pendientes por pagar al funcionario(a), teniendo en cuenta vacaciones, cesantías, primas y demás emolumentos generados por el funcionario(a). | 3 | N.A. |
| **9** | **Elaborar Acto Administrativo de liquidación de prestaciones** | Profesional Especializado (a); Profesional Universitario | Realizar el acto administrativo con la liquidación de las prestaciones sociales que le corresponden a la o al servidor público desvinculado por el tiempo laborado, el cual debe contener de manera detallada los emolumentos y las consideraciones requeridas por el mismo. El acto | 10 | Resolución 2311520-FT-130 |

COPIA CONTROLADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | sociales | (a) | administrativo es firmado por el Director/a de Gestión Corporativa. | | |
| **10** | Numerar, Fechar y Notificar el Acto Administrativo de liquidación de prestaciones sociales | Técnico Operativo (a) | Recibir el acto administrativo verificando el formato y las firmas, se procederá a enumerar y fechar.<br>De otra parte, se notifica de conformidad con el Procedimiento de Comunicación, Notificación y/o Publicación de Actos Administrativos | 1 | Oficio 2311520-FT-019<br><br>Memorando 2311520-FT-018 |
| **11** | Remitir acto administrativo para pago | Técnico Operativo (a); Auxiliar Administrativo (a) | Remitir acto administrativo de reconocimiento de prestaciones sociales al Proceso de Gestión del Talento Humano – Nómina para el respectivo trámite de pago. | 1 | Oficio 2311520-FT-019<br><br>Memorando 2311520-FT-018 |
| **12** | Archivar registros de desvinculación en la Historia Laboral física y/o electrónica | Secretario Ejecutivo (a) | Se deben archivar en la historia laboral de la o el servidor público, todos los documentos generados con ocasión a la desvinculación, de igual manera, se debe agregar los documentos del Acta de Informe de Gestión y Entrega del Cargo, resultados del examen médico ocupacional, constancia de devolución de bienes y cancelación de servicios y Declaración de Bienes y Rentas. | 1 | Historia laboral |
| **13** | Notificar ante la Comisión Nacional del Servicio Civil la vacante | Profesional Especializado (a); Profesional Universitario (a) | Si la desvinculación se realiza en un cargo de Carrera Administrativa, se debe realizar el reporte a la Comisión Nacional del Servicio Civil la generación de la Vacante Definitiva a través del Aplicativo SIMO. | 1 | Soporte de generado por el SIMO |
| **14** | Realizar la Cancelación del Registro Público de Carrera | Profesional Especializado (a); | En caso de ser un retiro en un cargo de Carrera Administrativa, se debe realizar la cancelación del Registro Público de Carrera Administrativa en el aplicativo dispuesto por la Comisión Nacional del Servicio Civil | 1 | Soporte de Actualización |

COPIA CONTROLADA

## 5. PUNTOS DE CONTROL EN ACTIVIDADES.

| No. | ACTIVIDAD | MÉTODO DE CONTROL | FRECUENCIA | RESPONSABLE | REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Elaborar el Acto Administrativo de Desvinculación | Elaborar el acto administrativo de desvinculación del funcionario según la causal de retiro de conformidad con las consideraciones requeridas por el mismo. | Cada vez que se realice una desvinculación de una o un servidor público. | Profesional Especializado; Profesional Universitario | Resolución 2311520-FT-130 |
| 7 | Registrar Novedad de Retiro en la Nómina y Actualizar la planta de personal | Realizar el registro de la novedad de retiro de la o el servidor público en los aplicativos de nómina y actualizar la planta de personal de la entidad en las bases de datos disponibles y en el aplicativo SIDEAP | Cada vez que se realice una desvinculación de una o un servidor público. | Profesional Especializado; Profesional Universitario | Registro de la desvinculación del funcionario de los sistemas de información usados por el proceso de nómina. |
| 11 | Elaborar Acto Administrativo de liquidación de prestaciones sociales | Realizar el acto administrativo con la liquidación de las prestaciones sociales que le corresponden a la o al servidor público desvinculado por el tiempo laborado, el cual debe contener de manera detallada los emolumentos y las consideraciones requeridas por el mismo. El acto administrativo es firmado por el Director/a de Gestión Corporativa | Cada vez que se realice una desvinculación de una o un servidor público. | Profesional Especializado; Profesional Universitario | Resolución 2311520-FT-130 |

## 6. CONTROL DE CAMBIOS.

| ASPECTOS QUE CAMBIARON EN EL DOCUMENTO | DETALLE DE LOS CAMBIOS | FECHA DEL CAMBIO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Creación del procedimiento de desvinculación de servidores públicos | N/A | 13/08/2018 | 01 |

COPIA CONTROLADA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Términos y definiciones | Se incorpora las definiciones de acta de entrega del cargo y de actividades pendientes y estado actual | 13/12/2019 | 02 |
| Marco Operacional | Se incluye, “el proceso de Gestión de Talento Humano desarrollará el programa de desvinculación Laboral asistida para los casos de desvinculación por pensión o cumplimiento de la edad de retiro forzoso”.<br>Se incluye la Nota: Actividades que debe realizar el empleado antes de su desvinculación: | 13/12/2019 | 02 |
| Descripción de Actividades | Se incorporaron nuevas actividades señaladas en los numerales 8, 9,10, 11,13,21 | 13/12/2019 | 02 |
| Descripción de Actividades | Se realiza la actualización de las actividades ejecutadas para la desvinculación de los funcionarios pasando de 21 a 14 actividades, donde además de actualizar las actividades se relacionan los registros correspondientes, así como la vinculación del formato de acta de entrega de cargo | 28/10/2021 | 03 |
| Ajuste al propósito | Se realiza el ajuste a la sección N° 1 Propósito del procedimiento incluyendo a los diferentes tipos de vinculación y agregando lenguaje incluyente en la redacción del mismo | 21/07/2023 | 04 |
| Actualización del Numeral 2 términos y definiciones | Se realiza la actualización de los términos y definiciones que se encontraban desactualizados o que no aplicaban al procedimiento ya sea por los cambios normativos o de accionar del mismo. | 21/07/2023 | 04 |
| Actualización del Numeral 3 Marco Operacional | Se realiza la actualización del marco operacional tenido en cuenta los cambios normativos presentados, así como los cambios en el desarrollo de las actividades definidas en el procedimiento | 21/07/2023 | 04 |

COPIA CONTROLADA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Actualización Numeral 4 Descripción de Actividades | Se realizó la actualización de las siguientes actividades asociadas al proceso:<br>Actividad N°1: Se ajusta la descripción de la tarea, así como los registros asociados<br>Actividad N°2: Se ajusta el nombre de la actividad pasando de *"Elaborar y Comunicar el Acto Administrativo de Desvinculación"* a "*Elaborar el Acto Administrativo de Desvinculación"*, de igual manera se ajustó la tarea y los registros asociados a la misma<br>Actividad N°3: se realiza un ajuste en la redacción de la tarea<br>Actividad N°4: Se ajusta el nombre de la actividad pasando de *"Remitir lineamientos la entrega del cargo"* a *"Informar los lineamientos y documentación requerida para la entrega del empleo"* de igual manera se ajustó la tarea y los registros asociados a la misma<br>Actividad N°5: Se ajusta la descripción de la tarea, así como los registros asociados<br>Actividad N°6: Se ajusta el responsable de la realización de la tarea<br>Actividad N°7: Se ajusta el nombre de la actividad pasando de *"Recibir documentación asociada a la entrega del cargo"* a *"Recibir documentación asociada a la entrega del empleo"* de igual manera se ajustó la tarea y los registros asociados a la misma<br>Actividad N°10: Se ajusta la descripción de la tarea<br>Actividad N°11: Se ajusta la descripción de la tarea<br>Actividad N°12: Se ajusta la descripción de la tarea<br>Actividad N°13: Se ajusta el nombre de la actividad pasando de *"Archivar registros de desvinculación en la Historia Laboral"* a *"Archivar registros de desvinculación en la Historia Laboral física y/o electrónica"* | 21/07/2023 | 04 |
| Actualización Numeral 5 Puntos de Control en Actividades | De acuerdo con los cambios realizados en la descripción de las actividades, se ajustan los puntos de control identificados para el procedimiento de desvinculación | 21/07/2023 | 04 |
| Actualización del Numeral 3 Marco Operacional | Se incorporar el apartado de Acta de Informe de Gestión y Entrega del Cargo | 29/11/2023 | 05 |

COPIA CONTROLADA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Actualización Numeral 4 Descripción de Actividades | Se actualiza la actividad N°4 “Informar los lineamientos y documentación requerida para la entrega del empleo”, incorporando la información asociada con los directivos de la entidad. | 30/11/2023 | 05 |
| Se actualiza el numeral 6 y 4 | Se relaciona en la actividad 4 y 6 el formato Entrega de Cargo por Ausencia Temporal o Retiro Definitivo 2311300-FT-436 | 24/04/2026 | 06 |
| Se crea la actividad 14 | Se crea la actividad 14 Realizar la Cancelación del Registro Público de Carrera | 24/04/2026 | 06 |

COPIA CONTROLADA